

DEPARTAMENTO EMISOR Subdirección Normativa Impuestos Directos	CIRCULAR N° 109427.2019 GE
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA:
MATERIA Tributación en la comercialización de derechos de autor de obras literarias	REF. LEGAL: Ley sobre Impuesto a la Renta, y Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

I INTRODUCCIÓN

Con el propósito de absolver diversas consultas formuladas a este Servicio y ofrecer una revisión sistemática, a continuación, la presente circular aborda los aspectos más relevantes de la tributación aplicable a la comercialización de los derechos de autor, tanto desde el punto de vista de los impuestos a la renta, como del impuesto al valor agregado (IVA).

II INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las empresas con domicilio en Chile que operan como agencias editoriales (en adelante, las “agencias” o “agencias editoriales”), usualmente comercializan derechos de autor a empresas editoriales tanto en Chile como en el extranjero. En virtud de su actividad, ceden (en representación de autores escritores e ilustradores, con o sin residencia en el país) el derecho a explotar una obra literaria en un determinado territorio según ciertos parámetros, como la cantidad de años de la cesión, el tipo de formato (libro impreso o e-book), idioma, etc.

En general, la mayor parte de la gestión se realiza a través de medios electrónicos, de manera que cuando una editorial compra un derecho, lo que recibe es, por un lado, un contrato que especifica cuál es el derecho cedido y, por otro, el manuscrito de la obra. Ambos documentos suelen enviarse en formato digital.

De este modo, por ejemplo, cuando uno de los autores escribe un libro y encomienda a la agencia la tarea de transar su derecho de autor (mediante un contrato que así lo explicita), la labor de dicha agencia es lograr “vender” el derecho de explotación de esta obra de la manera más conveniente posible, por un lado, y a la mayor cantidad de idiomas posibles, por otro.

Para la agencia editorial, el modelo de negocios se basa en una ganancia por comisión. Por transar y luego gestionar los derechos cobra a los autores un porcentaje de comisión por toda ganancia que reciban, desde cualquier parte del mundo.

En relación con la actividad descrita, a continuación, se analizarán los aspectos impositivos más relevantes, tanto desde el punto de vista del IVA de la Ley sobre impuesto a las ventas y servicios (LIVS) como del impuesto a la renta de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

2. ASPECTOS DE LA LIVS

2.1. Venta de derechos dentro de Chile (a una editorial en Chile)

La Ley N° 17.336, de propiedad intelectual, establece que en todo acuerdo de explotación de una obra literaria el autor debe recibir al menos el 10% de las ganancias que se generen con la venta del libro.

Este 10% – conocido como “royalty” – suele establecerse en los contratos de edición (suscrito entre la editorial, que adquiere los derechos, y el autor, cuyos derechos se ceden).

2.1.1. Autor reside en Chile

a) Tributación con IVA al “royalty”

Cuando el autor reside en Chile, y tratándose de los contratos de edición suscritos entre el autor y la empresa editorial, los ingresos que perciba el autor, provenientes de la cesión del derecho de

explotación de su obra corresponden a rentas de segunda categoría provenientes del ejercicio de una ocupación lucrativa¹, clasificadas en el N° 2 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)². Luego, es aplicable la exención de IVA contemplada en el N° 8, letra E, del artículo 12 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS)³.

- b) Documentación aplicable cuando la agencia traspasa al autor los pagos obtenidos desde la empresa editorial que adquiere los derechos.

Al actuar como mandataria del autor – comercializando el derecho de explotación de la obra y percibiendo el pago correspondiente de parte de las editoriales – la agencia no debe emitir una factura gravada con IVA por cuenta del autor.

En cambio, el autor debe emitir una boleta de honorarios electrónica⁴ a nombre de la empresa editorial al momento de percibir el pago conforme las Resoluciones Ex. N° 1414 de 1978 y N° 83 de 2004.

Por los servicios prestados en cada periodo tributario y según lo dispuesto en la letra a) del artículo 53 de la LIVS, la agencia debe emitir una factura electrónica⁵ al autor, correspondiente a su comisión y gravada con IVA por corresponder al ejercicio de una actividad clasificada en el N° 4 del artículo 20 de la LIR.

- c) Uso de crédito fiscal por parte del autor.

Atendido que el autor no es contribuyente de IVA, no tiene derecho a usar como crédito fiscal del IVA consignado en las facturas que reciba, conforme al artículo 23 de la LIVS.

Cabe agregar finalmente que no existe una ley especial que establezca exención del IVA a la industria editorial y cultural.

2.1.2. Autor reside en el extranjero

Conforme el uso habitual, en caso de representar autores no residentes en Chile, la agencia envía al exterior remesas que corresponden a las ventas de derechos a una editorial chilena. Seguidamente, la agencia envía una factura al autor extranjero por la comisión, por el 15% de las ventas.

Al actuar como mandataria de los autores no residentes en Chile, la agencia no debe emitir ningún documento tributario a la empresa editorial chilena por el pago de la remuneración que recibe y luego remesa al extranjero, bastando que proporcione el documento que el autor extranjero debe emitir por este tipo de operaciones, según la legislación del país de su residencia.

Por su parte, y en cuanto mandataria del autor extranjero, la agencia debe emitir una factura por la comisión que cobre al autor extranjero, gravada con IVA. Si la referida comisión es calificada por el Servicio Nacional de Aduanas como exportación de servicios, la empresa podrá emitir una factura de exportación al autor en el extranjero, exenta de IVA, conforme al N° 16 de la letra E del artículo 12 de la LIVS.

2.2. Venta de derechos fuera de Chile (a una editorial en el exterior)

También ocurre que las agencias logran negocios con empresas editoriales extranjeras, quienes compran los derechos de explotación de una obra y luego gestionan los pagos que el autor recibe

¹ Oficio N° 1906 de 1996.

² Circular N° 21 de 1991.

³ El artículo 50 de la Ley 17.336 establece que cuando la remuneración convenida consista en una participación sobre el producto de la venta, esta no podrá ser inferior al 10% del precio de venta al público de cada ejemplar. Al respecto, se hace presente que la referida norma dice relación con la forma en que las partes determinan la remuneración, esto es, si este 10% se aplicará sobre el precio de venta al público con o sin IVA, es una cuestión que no tiene relación con disposiciones tributarias de competencia de este Servicio.

⁴ Mediante Resolución Ex. N° 83 de 2004 se emitieron instrucciones sobre la emisión de boletas de honorarios en formato electrónico, disponible a través de una aplicación computacional en la página del Servicio de Impuestos Internos; cada vez que se cite en esta circular a las boletas de honorarios, se debe entender que también se refiere a dicho documento.

⁵ Cada vez que esta circular haga referencia a "factura" o "factura de exportación", debe entenderse referido a "factura electrónica" o "factura de exportación electrónica", respectivamente. La Ley N° 20.727, modificó el artículo 54 de la LIVS, estableciendo la obligación de que las facturas, entre otros documentos, deben emitirse en formato electrónico.

⁶ En el Registro de Compras y Ventas, el autor que reciba la factura de la agencia debe clasificar esta factura dentro de la categoría "no incluir".

por estas ventas. Una vez que el dinero ya está en Chile, la agencia lo traspasa al autor, cobrando el 15%, más IVA, de comisión por el total recaudado. Este traspaso, a veces, suele acumular varios pagos, de distintos países. Es parte de la labor de las agencias recopilar múltiples pagos de editoriales y efectuar un solo traspaso a los autores.

2.2.1. Autor reside en Chile

En la práctica las agencias indican necesitar un documento para acreditar la exportación al extranjero y recibir la remesa, utilizando al efecto facturas de exportación exentas de IVA, más sus respectivos DUS (o DUSI, si son menos de US\$2.000). Luego, requieren acreditar que la remesa de dinero del exterior no constituye ganancia para la agencia (a pesar de haber entrado en su cuenta) y que se traspasa al autor.

Al respecto, se instruye que, al actuar como mandataria de los autores, son estos últimos quienes deberán emitir las correspondientes boletas de honorarios por el pago de la remuneración que perciban de las editoriales extranjeras, respecto del cual el autor deberá enterar en arcas fiscales al mes siguiente de su percepción el 17%⁷ del total de la remuneración en calidad de pago provisional mensual, de conformidad con la letra b) del artículo 84 de la LIR.

En estos casos la empresa no debe emitir una factura de exportación por cuenta del autor a la editorial extranjera sino solo una factura afecta a IVA al autor, por la comisión.

En el caso de que el autor ceda directamente su derecho de explotación a una editorial en el extranjero, aquel deberá emitir la correspondiente boleta de honorarios al momento de percibir la remuneración y remitirla al cliente en el extranjero.

2.2.2. Autor reside en el extranjero

En otros casos las agencias suelen ingresar a Chile remesas que corresponden a las ventas en el exterior de autores del extranjero y, posteriormente, este monto es enviado por la empresa a dichos autores. Seguidamente, la empresa envía una factura al autor en el extranjero por la comisión del 15% de las ventas.

Al respecto, si la comisión cobrada por la agencia es calificada por el Servicio Nacional de Aduanas como exportación de servicios, aquella podrá emitir una factura de exportación al autor en el extranjero, exenta de IVA, conforme al N° 16 de la letra E del artículo 12 de la LIVS.

Para respaldar el ingreso y la posterior salida de divisas, valdrá cualquier documento que permita acreditar los ingresos y egresos de divisas, como comprobantes bancarios o Swift.

3. ASPECTOS DE LA LIR

3.1. Venta de derechos en Chile

3.1.1. Autor reside en el extranjero

A continuación, se analiza la situación tributaria en los casos en que la agencia reciba un pago de una editorial en Chile y que posteriormente remite al autor en el extranjero.

a) Países con los que en Chile no tiene convenio

Conforme al N° 4 del artículo 74 de la LIR, la obligación de retener el impuesto adicional recae en los contribuyentes que remesen al exterior, abonen en cuenta, pongan a disposición o paguen rentas o cantidades afectas al indicado impuesto, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 60 de la LIR.

Por tanto, el deber de retención dependerá del contribuyente que remese al exterior la renta al respectivo autor, el cual es generalmente la agencia y, en algunos casos, la editorial chilena.

b) Países con los que Chile tiene convenios

⁷ O el porcentaje que corresponda, de acuerdo al artículo quinto transitorio de la Ley N° 21.133

En todos los convenios vigentes en Chile para evitar la doble imposición las cantidades que se pagan por el uso o la cesión del uso de derechos de autor de obras literarias se comprenden en el artículo referido a las regalías, estableciendo una tributación compartida de modo que ambos Estados pueden gravar la regalía, limitando la tributación en el Estado fuente, siempre que el “beneficiario efectivo” de las regalías sea residente del otro Estado Contratante.

Luego, si el titular del derecho de autor de obras literarias que reside en un país que tiene un convenio vigente con Chile recibe un pago de la editorial en Chile por el otorgamiento de una licencia de uso de dichas obras, en cuanto “regalía” puede acceder a la tasa máxima de retención que contemple el respectivo convenio.

Para los efectos de acceder a este beneficio, la empresa que adquiere la licencia, o la agencia intermediaria si participa en la operación, debe efectuar la retención con la tasa prevista en el Convenio conforme al párrafo decimo segundo del N° 4 del artículo 74 de la LIR:

- (i) La renta o cantidad remesada, distribuida, abonada en cuenta, puesta a disposición del interesado o pagada, debe ser de aquellas amparadas por un convenio para evitar la doble tributación internacional vigente, suscrito con el país del domicilio o residencia del beneficiario efectivo de ella;
- (ii) El beneficiario de la renta o cantidad debe acreditar su residencia al agente retenedor mediante la entrega de un certificado emitido por la autoridad competente del otro Estado Contratante;
- (iii) El beneficiario de la renta o cantidad debe declarar al agente retenedor, en la forma y plazo que determine este Servicio mediante resolución, que:
 - Al momento de la declaración no tiene en Chile un establecimiento permanente o base fija a la que deban atribuir tales rentas o cantidades y,
 - Cuando el convenio así lo exija, que es el “beneficiario efectivo” de dichas rentas o cantidades, o bien, tiene la calidad de residente calificado en el otro Estado Contratante.
- (iv) El convenio en cuestión debe disponer un límite máximo de imposición para el tipo de renta o cantidad que se trate, el cual deber ser inferior al contemplado en la legislación local para el mismo tipo de renta o cantidad, o bien, debe liberar de tributación en la fuente a dicho tipo de renta o cantidad, quedando gravada solo en el país de residencia del beneficiario efectivo de ella.

Si no se cumple el requisito de ser el “beneficiario efectivo” de las regalías residente del otro Estado Contratante, la renta se grava con la tasa de 15%, contemplada en el inciso tercero del artículo 59 de la LIR.

3.2. Venta de derechos en el exterior

3.2.1. Autor reside en Chile

a) Países con los que Chile no tiene convenio

Chile otorga un crédito por los impuestos que gravan las rentas provenientes del extranjero y se traduce en un descuento de impuestos en la declaración anual de impuestos a la renta que deben presentar en el mes de abril de cada año⁸. Se acredita con el comprobante de pago o certificado oficial otorgado por la autoridad competente extranjera y la declaración jurada anual 1929.

Conforme la letra D del artículo 41 A de la LIR (por rentas clasificadas en el artículo 42 de la LIR), el trámite corresponde al autor y no a la agencia.

b) Países con los que Chile tiene convenios

⁸ Circular N° 44 de 2017

Conforme los convenios las cantidades pagadas por la cesión del uso o el derecho al uso de obras literarias por parte de un autor residente en Chile quedan comprendidas dentro del concepto de regalías.

El autor de la obra debe presentar ante la autoridad tributaria extranjera un certificado emitido por este Servicio de Impuestos Internos, certificando que el contribuyente es residente en Chile, con derecho a invocar los beneficios del Convenio.

Los convenios no regulan expresamente los trámites ante la autoridad tributaria extranjera para invocar los beneficios del Convenio de suerte que los países aplican distintos procedimientos.

3.2.2. Autor reside en el extranjero

a) Sin Convenio

El crédito dispuesto en el artículo 41 A de la LIR, no es aplicable a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, sin que corresponda a este Servicio proponer alternativas para que el autor extranjero reduzca la carga impositiva de las rentas que ingresan a Chile.

En caso que se produzca una retención de impuesto en el exterior por la comisión pagada por el autor extranjero a la agencia con ocasión de su actividad de intermediación y gestión, puede comprenderse dentro de aquellas actividades de la primera categoría que dan derecho al crédito por impuestos pagados en el extranjero. La empresa deberá cumplir con todas las exigencias que al respecto dispone el artículo 41 A de la LIR.

b) Con Convenio

Con relación a la aplicación de los beneficios que contemplan los convenios cuando el titular del derecho de autor, residente en un país con el que Chile tenga un convenio vigente, ceda los derechos de edición de su obra a una empresa licenciataria residente en Chile, del mismo Estado en que resida el titular del derecho de autor o en otro Estado.

Al respecto, cabe señalar que los convenios se aplican a los residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. Si ninguna de las dos partes tiene residencia en Chile, el convenio no se aplica, tampoco la aplicación de beneficios unilaterales o bilaterales respecto de terceros Estados que no son parte del convenio.

La comisión que cobre la agencia editorial residente en Chile por su intervención en la comercialización de la cesión del uso o del derecho al uso de una obra literaria es una renta empresarial, sujeta a los artículos 7° y 5° del respectivo convenio.

Conforme al artículo 7°, los beneficios una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, a menos que se configure un establecimiento permanente (artículo 5°)⁹, cuestión de hecho analizada caso a caso.

4. OTRAS RENTAS DISTINTAS DEL DERECHO DE AUTOR QUE OBTIENEN LOS AUTORES Y LA EMPRESA TANTO EN CHILE COMO EN EL EXTERIOR

4.1. Premios otorgados en Chile y pagos por archivos digitales a (autor o ilustrador) residente en Chile

Tratándose de premios, de distinta naturaleza y monto, otorgados a los autores, se verifica que los ilustradores suelen recibir un pago por concepto sinónimos de "archivos digitales", "pago de ilustración", "digital files", "illustration fee", etc.

Por ejemplo, si un ilustrador hace un libro de ilustraciones con su obra en su computador, luego aparece una editorial interesada en publicar ese libro y acuerda con él un adelanto y royalties del 10% de pago por libro vendido. Pero como los ilustradores suelen "diseñar" el libro concretamente

⁹ Un establecimiento permanente puede configurarse a través de cualquiera de los supuestos de hecho que contempla el artículo 5°: un "lugar fijo de negocios" mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad; obras de construcción y prestaciones de servicios por parte de una empresa y, la figura del "agente dependiente"

en su computador, a veces se suele incluir, aparte, el pago de un monto adicional, que no tiene que ver con derecho de autor, por la entrega de los archivos listos del libro a la editorial. Ese monto (que se negocia), se considera asimilable a lo que la editorial se ahorra por no contratar un diseñador que le diseñe el libro, porque este viene ya listo de parte del autor. Esto último no suele ocurrir con los escritores porque el diseño del libro es de cargo de la editorial.

En ambos casos la agencia cobra un porcentaje de comisión tanto por los premios otorgados en el exterior como en Chile y también por los pagos por archivos digitales recibidos desde el exterior y de Chile.

Al respecto, se instruye lo siguiente:

- a) En general, los premios constituyen rentas que se clasifican en el N° 5° del artículo 20 de la LIR y se afectan con el impuesto de primera categoría y global complementario o adicional, según corresponda.

Sin embargo, no constituyen renta los premios enumerados en el N° 23 del artículo 17 de la LIR; esto es, los otorgados por el Estado o las Municipalidades, por la Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado o universidades reconocidas por el Estado, por una corporación o fundación de derecho público o privado, o por alguna otra persona o personas designadas por ley, siempre que se trate de galardones establecidos de un modo permanente en beneficio de estudios, investigaciones y creaciones de ciencia o de arte, y que la persona agraciada no tenga la calidad de empleado u obrero de la entidad que lo otorga.

Por los premios obtenidos, no corresponde que el autor residente en Chile emita ningún documento tributario, considerando que el monto de dinero que puedan obtener por concepto de premios no corresponde a una remuneración por servicios prestados

- b) En el caso del ilustrador persona natural residente en Chile, el pago que recibe por los archivos digitales que crea y cede a las editoriales, corresponde a una renta de segunda categoría por sus servicios profesionales, independiente de royalties que recibe por libro vendido, razón por la cual debe emitir una boleta de honorarios a las editoriales chilenas, al momento de la percepción del pago.

Lo mismo ocurre en el caso del pago que percibe de las editoriales extranjeras por los archivos digitales que les cede, debiendo emitir una boleta de honorarios al momento de la percepción del pago.

- c) De otro lado, por la comisión del premio obtenido por el autor y por la comisión del pago recibido por archivos digitales, la agencia editorial, actuando como comisionista, debe emitir facturas afectas a IVA, tanto al autor por el premio obtenido como al ilustrador por el pago que recibe por los archivos digitales

Respecto de la comisión del premio obtenido y cobrada al autor o ilustrador extranjero, en la medida que la comisión cobrada por la empresa sea calificada por el Servicio Nacional de Aduanas como exportación de servicios, de conformidad con el N° 16 de la letra E del artículo 12 de la LIVS, deberá emitir facturas de exportación.

- d) Respecto del premio obtenido por el autor extranjero y pagos obtenidos por el ilustrador extranjero por archivos digitales, en tanto no tengan residencia en Chile, no se encuentran obligados a emitir documentos tributarios por los dineros recibidos a título de premio en el caso del autor y de pago por los archivos digitales en el caso del ilustrador.
- e) Sobre la situación tributaria de una persona no residente en Chile que recibe premios por su condición de autor, no tienen regla especial en los convenios y se les aplica el artículo que se refiere a las rentas que el convenio respectivo no menciona expresamente: ambos Estados pueden gravar la renta, lo que implica, en el caso que se analiza, que los premios literarios otorgados a un autor residente en el extranjero quedan sujetos a la normativa interna que sea aplicable.

Respecto de los archivos digitales, en términos generales, el total de las remuneraciones que perciba el autor o ilustrador de una obra desde Chile, incluidos los pagos por “archivos digitales”, se tratan, para los efectos de los convenios, como regalías y se pueden gravar de acuerdo con la normativa interna, sujetos a las limitaciones de tasas que dichos instrumentos contemplan.

Desde el punto de vista de la LIR, y en concordancia con lo indicado anteriormente, el pago al exterior de las remuneraciones por los archivos digitales referidos tributa con el impuesto adicional del artículo 59, inciso tercero, con tasa del 15%. Por su parte, tratándose del pago de los premios referidos, resulta aplicable el impuesto adicional con tasa de 35%, conforme el inciso primero del artículo 60 de la LIR.

4.2. Premio otorgado en el exterior a autor o ilustrador residente en Chile

Por el premio obtenido en el extranjero, el autor no debe emitir ningún documento tributario, por no corresponder al pago de una remuneración.

Si el autor debe tributar en el extranjero por el premio obtenido y no existe un convenio tributario vigente, no será posible la utilización del impuesto pagado en el exterior como crédito contra los impuestos a la renta. Lo anterior se debe a que las normas de la LIR que otorgan el referido crédito se aplican a rentas que no comprenden las correspondientes a premios.

Por su parte, existiendo un convenio vigente, resultaran aplicables las normas del artículo 41 A de la LIR, que conceden un crédito por impuestos pagados en el exterior, cuando el convenio otorgue el derecho al otro Estado de gravar esa renta. En el caso específico de rentas por concepto de premios, los convenios suscritos por Chile mantienen normalmente el derecho del Estado fuente para gravar ese tipo de rentas y el perceptor de la renta, que reside en Chile en el caso que se analiza, tiene derecho a utilizar como crédito el impuesto que paga o se le retiene en el exterior.

Por la comisión del premio obtenido que la agencia cobra al autor residente, la empresa debe emitir facturas afectas a IVA, tanto al autor como al ilustrador.

4.3. Premio otorgado en el exterior a autor o ilustrador no residente en Chile

Por la comisión por el premio obtenido cobrada al autor extranjero, la agencia debe emitir una factura de exportación. En la medida que sea calificada por el Servicio Nacional de Aduanas como exportación de servicios, de conformidad con el N° 16 de la letra E del artículo 12 de la LIVS, queda exenta de IVA.

5. FORMALIZACIÓN COMO EXPORTACIÓN.

Por la actividad de comisionista, la agencia editorial debe tener registrada dicha actividad. En caso contrario, deberá presentar el formulario N° 3239 de modificación o ampliación de giro (si ya tiene registrado el giro de editorial), el cual puede presentar a través de internet, indicando el tipo de actividad, en este caso comisionista afecto a la primera categoría de la LIR, actividad gravada con IVA.

Asimismo, se debe solicitar una verificación de actividad a través del formulario 4418, que se obtiene en el sitio web, así como la autorización para emitir facturas de exportación, por los servicios de comisionista que prestará a personas sin domicilio ni residencia en Chile, prestación que será verificada previa a la autorización para emitir dichos documentos electrónicos.

DIRECTOR

SRG/CFS/LK/PB/LAP/EIS/asmg

DISTRIBUCIÓN:

A Internet

Oficina de Gestión Normativa

Al Diario Oficial en extracto